

保密协议

本保密协议（以下简称“协议”）由以下各方于【2026】年【1】月【29】日在【上海市】签署：

甲方：上海榕融新材料技术有限公司（以下简称“公司”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平海路980号4幢
统一社会信用代码：91310000MA1H3L9A7U

乙方：张婷隽（以下简称“员工”）
身份证号码：310115198305312929
电话：1748232781

（以下单称“一方”，合称“双方”“各方”）。

鉴于：

1. 双方已于 2026 年 1 月 29 日签订了劳动合同，该劳动合同约定员工同意作为公司员工工作，并为公司提供服务。
2. 经双方协商一致，为保护公司在业务和商业/技术方面的信息和利益，双方认为有必要对保密义务进行约定以对《劳动合同》进行补充，员工应遵守该约定。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《上海市劳动合同条例》以及有关法律、法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本协议，以兹共同遵照执行。

1. 期限

本协议于以上日期签订并生效。除双方另有书面约定外，《劳动合同》终止或解除后，本协议将继续有效，并且本协议规定的保密义务仍应由员工继续履行，无论《劳动合同》是因何种原因终止或解除。

2. 承诺

- 2.1 员工承诺，在期限内，将会遵守公司不时制定的关于保密的相关制度，不违背公司指示。员工承诺将为公司利益尽其最大努力，在合同期限不组织、参加或计划组织、参加任何竞争企业，或从事任何不正当使用公司商业秘密的行为，并且如没有公司的书面同意将不得受雇于对公司利益有不利影响的其他公司，亦不得从事对公司利益有不利影响的其他活动。
- 2.2 员工承诺，其履行本协议下的所有条款不会违反任何其已经或将要签署的其他协议，包括但不限于在《劳动合同》有效期内和《劳动合同》签署前任何对其获取的任何保密信息的协议。员工不会签署任何口头或书面的与本协议相冲突的协议。
- 2.3 员工承诺，在为公司提供服务或双方合作期间，严格遵守公司规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其服务内容相应的保密职责；若公司的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，员工亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的保密信息。

3. 对保密信息的保护

- 3.1 为本协议之目的，“保密信息”一词指所有不在或未进入公共领域的非公共的专有信息。该信息与公司及其关联机构和他们的业务，以及他们各自的客户、产品和服务相关，包括但不限于以下内容：（1）公司及其关联机构的所有技术、商业和营销信息及策略，如：方法、工序、公式、结构、系统、技能、机械、图纸、计算机程序、研究项目、客户清单、价格数据、投标书、招标书、供货渠道、采购成本、财务信息、市场、生产或销售体系或计划等；（2）公司及其关联机构和他们的业务使用或拥有的全部有关专利、商标、专有技术及其他任何知识产权的信息；（3）公司及其关联机构所涉及的业务的实际的和潜在的客户端和供应商的名称和联络信息；（4）公司及其关联机构和其业务、项目的财务信息；（5）关于与公司及其关联机构和其业务相关的员工的工资、工作记录及其他个人信息方面的信息；（6）所有其他与上述企业和业务相关的保密和专有信息；以及（7）为开展工作获知的属于公司服务的客户、供应商或合作伙伴的，且在公司与上述单位所签的相应保密协议里规定的公司具有保密义务的信息。保密的信息或材料不论其存在形式，可能以有形的形式（如书写材料和磁带、磁盘或其他介质上的电磁、声音、图像或文字、网络数据等），或任何无形的形式。
- 3.2 本协议第 3.1 条中的“关联机构”是指控制公司，或被公司控制，或与公司共同被另一家实体控制的企业、合伙组织或其他经营实体。为本协议之目的，“控制”用于任何有关实体时是指通过拥有表决权、协议或其他方式直接或间接拥有此实体 50%（百分之五十）以上的表决权、注册资本或其他权益，或者拥有任命经理或管理层、董事

会或同等决策机构多数成员的权力之情形。

- 3.3 员工承认，上述“保密信息”均为公司的保密信息。本协议不仅适用于员工在本协议签订之后接触的保密信息，也适用于员工在本协议生效日期前接触的所有保密信息。如果对是否属于保密信息存在争议或不太明确，则员工应按保密信息进行处理，除非得到公司或员工上级的明确否认。
- 3.4 本协议旨在补充而并非取代公司依照法律法规所拥有的对于其保密信息或其他所有权信息的权利。
- 3.5 公司或员工上级在职权范围内就保密事宜对员工提出的要求与指示，员工应予执行，并作为本合同约定的保密义务的一部分。
- 3.6 员工同意对保密信息予以严格保密，承担的保密义务包括但不限于：
- 3.6.1 员工因某一项目而从公司、公司客户或公司关联客户处获得的保密信息，员工承诺只在进行该项目或与该项目紧密相关的项目研究时使用，绝不与该项目无关的目的使用该保密信息；
- 3.6.2 员工应对公司、公司客户或公司关联客户交到自己手中的保密信息予以妥善保存，不得泄漏或遗失，在未经公司事先书面许可，不得私自保留或复制、记录；
- 3.6.3 非经公司事先书面许可，员工不得直接或间接地以任何方式或向任何第三方（任何第三方，包括除公司该项目组人员以外的任何机构和人员）披露或透露保密信息；亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议；
- 3.6.4 当公司、公司客户或公司关联客户要求员工交回保密信息时（无论出于何种理由），员工应立即将保密信息（及保密信息的载体、复制品等）完整交回；
- 3.6.5 根据公司的要求，如实向公司提供保密信息的使用记录；
- 3.6.6 员工在离职时或任何时候公司提出要求时，须将一切保密信息（及保密信息的载体、复制品等）在公司要求的时间内交还公司；
- 3.6.7 员工在离职后，应严格遵守相关法律规定，以及以上各项保密义务，不得以任何方式利用、传播、披露所掌握或知悉的保密信息，不得利用所掌握或知悉的保密信息从事损害公司利益或可能对公司利益造成不利影响的活动，包括向员工之后任职单位披露或使用保密信息，为员工自营企业利益使用保密信息等。
- 3.6.8 无论在职期间或离职后，员工均不得劝诱及参与招聘公司其它员工到公司的竞争单位工作。
- 3.7 在职期间，未经公司同意，员工不得与公司客户有私下交易或金钱往来。



3.8 保密信息的保密期是指：员工在职或离职后，公司、公司客户或公司关联客户对外公布保密信息，或者保密信息为公众所知之前的任何时间。

3.9 离职后，员工不得（包括不得自行及不得通过员工所在单位）与原公司客户进行与公司业务相同或类似的业务或交易；如原公司客户联系员工，则员工应将该信息告知公司或要求原公司客户与公司联系。否则亦属于违反保密义务。

4. 特殊约定

4.1 员工离职时即应向公司返还所有公司文件和财产，包括但不限于以任何方式与公司业务有关的或以任何方式在该员工的劳动合同期间所获取的图纸、蓝图、报告、手册、通信往来、客户清单、计算机程序和所有其他材料以及上述材料的复件。员工进一步同意，前述情况发生时，未经公司书面许可，员工不得保留上述材料的复本、记录或摘要。

4.2 员工有权向与公司有商业关系的或潜在的任何客户或第三方告知本协议的存在，公司也有权向第三方告知员工在本合同项下的义务，并有权将违约行为诉诸任何合法救济途径。

4.3 员工若希望解除其劳动合同的，应当提前【1】个月通知公司，以方便公司进行脱密工作。

4.4 员工确认，就本协议的履行，公司无需额外向员工支付费用或报酬，除非双方另有约定。

4.5 员工确认，已经知悉并理解公司《员工手册》、《保密制度》等制度，并同意遵守执行。公司有权不定期的修改、补充、发布有关保密的制度与作法，并通过电子邮件、公司网络平台等进行发布，员工同意经常查收相关文件，并遵照执行。

5. 违约

如员工违反本协议的任何规定，公司有权同时要求员工承担如下责任：

5.1 员工在职期间有任何违反本协议的行为时，均被视为员工严重违反公司规章制度，公司有权根据劳动合同的规定与员工解除劳动关系，而无需支付员工任何经济补偿。

5.2 员工应向公司支付违约金为年总收入的 20%，该违约金不足以弥补公司损失的，公司有权向员工索赔。

5.3 员工还应赔偿由此给公司、公司客户及公司关联客户造成的一切损失，损失范围包括但不限于公司的名誉损失、直接损失，以及调查费用、公证费用、诉讼费用、律师费用，向第三方支付赔偿，为应对第三方的指控而支付的一切费用等。上述赔偿可以从员工的劳动报酬中

扣除。双方理解任何违约或可能的违约都将对公司造成不可弥补的损害，仅仅金钱上的赔偿将不能给予公司充分的救济。如公司能证明其蒙受了因员工违约产生的损失，公司可采取有效行动和补偿方法，并应有权获得该赔偿。

6. 其他

- 6.1 任何一方在任何时候未要求另一方履行本协议任何条款，并不影响其以后就本协议项下的权利义务向另一方追偿。
- 6.2 本协议应受中华人民共和国法律管辖与解释。任何双方之间产生的与本协议的有效性、解释、履行或违约相关的争议，双方应当先友好协商，协商不成再向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
- 6.3 员工同意其对于本协议的签订，是基于公司以及知晓公司隐私及保密信息的第三方的利益。对于其可能拥有的对以前雇主不利的要求，不论该雇主与公司可能曾有的任何关系，公司都不应负有义务和责任。
- 6.4 本协议一式两份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。
(以下无正文)

(以下无正文，为《员工保密》的签署页)

双方于首页载明的时间地点正式签署本协议，特此为证。

乙方确认：本人已经详细阅读上述合同，特别是其中的保密义务、违约责任及违约金条款，并同意履行上述合同。

甲方(盖章)：【】

法定代表人或授权代表(签字)：

乙方(签字)：

签订日期：

签订日期：

本协议1份已领取。

2025.12.23.